

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR16S01L6

DUR/2022/206

11-07-22 10:16

Asunto

REMISIÓN DE INFORME A
INTERESADOS

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

En relación con el expediente de referencia, adjunto se transcribe el informe emitido al respecto por Arquitecto Técnico de fecha 08/07/2022.

1.- DOCUMENTACION PRESENTADA

Mediante registro de entrada nº 9697 de fecha 1 de julio de 2022 por parte de D. Isaac Armando Bergel Álvarez, D. Raúl Gutiérrez Salgado y D. Juan Manuel Ruera Moreno, se solicita el precinto total y real de todas las instalaciones del Club marítimo de Celorio que carezcan de licencia de actividad, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso.

Solicitud que se acompaña de la siguiente documentación:

- ✓ Escrito denuncia
- ✓ Copia del Acta de la junta Directiva Club marítimo de Celorio del año 2021
- ✓ Informe pericial redactado por la Arquitecto Dña. Carmen Berrini, Anexo al informe de fecha 20 de enero de 2021.
- ✓ Croquis/Plano del área de actuación.

2.- ANTECEDENTES

Cursados en la tramitación del exp: DUR/2020/317.

15/07/2021	Mediante Decreto nº 2386/2021, se resuelve: Primero: Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado Club marítimo de Celorio. Segundo: Ordenar de inmediato, ..., la clausura temporal del establecimiento denominado Club marítimo de Celorio, excepto
------------	---

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR16S01L6

DUR/2022/206

11-07-22 10:16

	las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m2 y la terraza del mismo de 32,60 m2.
16/09/2021	Mediante Decreto nº 2923/2021, se resuelve comunicar a D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Álvarez no es posible acceder a lo interesado respecto a que se proceda a la ejecución de lo dispuesto en la resolución de fecha 15 de Julio.
14/12/2021	El Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 1 de Llanes dicta en relación al DPA Diligencias Previas Procedimiento abreviado 549/2021 dicta resolución en la que textualmente se ordena proceder a la suspensión de cualquier expediente sancionador que se hubiese procedido a abrir como consecuencia de los siguientes hechos: ○ Por Resolución de 03 de diciembre de 2015 se acordó incoar expediente sancionador al Club marítimo de Celorio y suspender la actividad de música amplificada, con el precinto de los aparatos de música utilizados (exp URB/796/2015); en fecha 06 de abril de 2018 se emitió propuesta de resolución acordando requerir a “Planeta Palombina S.L.” para que solicite licencia ya que los actos consistentes en la instalación de una caseta son legalizables para actividades de temporada, (exp DUR/126/2017); en fecha 19 de enero de 2021 se da respuesta a las solicitudes formuladas por los denunciantes y el Ayuntamiento ha remitido una amplia relación de todo lo actuado. ○ Con fecha 15 de Julio de 2021 se dicto Resolución acordando incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y concedan las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento “Club Maritimo de Celorio”, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa y su terraza.

3.- CONCLUSIONES

Con relación a la petición de los interesados requiriendo la ejecución de la resolución de fecha 15 de Julio de 2021 por la que se ordenó la clausura temporal del establecimiento denominado Club marítimo de Celorio, excepto las instalaciones que cuentan con licencia

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

DISCIPLINA URBANÍSTICA

0B5N 0S00 4U2X 4J3N 0YPH



DUR16S01L6

DUR/2022/206

11-07-22 10:16

de apertura de servicio de temporada, cabe señalar que según se hace constar en el apartado de antecedentes:

- ✓ Con fecha septiembre de 2021 se comunicó a los interesados que no es posible acceder a lo solicitado respecto a que se proceda a la ejecución de lo dispuesto en la resolución de fecha 15 de Julio.
- ✓ La resolución de fecha 15 de julio fue suspendida cautelarmente mediante resolución dictada por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 1 de Llanes.

Por otro lado, en el informe técnico elaborado por la arquitecto Dña. Carmen Berrini se manifiesta un posible agotamiento físico de la vida útil de los materiales constructivos existentes, dejando en evidencia un posible riesgo de seguridad y salubridad para los usuarios.

A este respecto, debemos remitirnos a lo establecido en el Art 142 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación recogidos en el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), según el cual:

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con el Planeamiento urbanístico y las exigencias medioambientales y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Motivo por el que resulta por tanto imprescindible requerir a Planeta Palombina S.L. en calidad de propietaria/promotora del Club Marítimo de Celorio, la presentación de un **certificado técnico de seguridad** redactado por técnico competente visado colegialmente que justifique el adecuado cumplimiento de las condiciones de seguridad estructural, salubridad y adecuado ornato de las edificaciones existentes y todas sus instalaciones.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio y de los informes que en su caso correspondiera emitir por los funcionarios de la administración para su resolución por el órgano competente que corresponda.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

DISCIPLINA URBANÍSTICA

0B5N 0S00 4U2X 4J3N 0YPH



DUR16S01L6

DUR/2022/206

11-07-22 10:16

En Llanes a 11 de julio de 2.022